

Thème 2 : L'État de droit

Introduction générale

Définition générale du thème

L'**État de droit** désigne un modèle de régulation politique et juridique dans lequel l'ensemble des pouvoirs publics, y compris les autorités gouvernantes, est soumis au respect absolu du droit en vigueur. Il postule que la puissance étatique ne tire sa légitimité que de sa conformité à des normes juridiques préétablies, hiérarchisées et opposables à tous.

Loin d'être une simple technique d'organisation formelle de l'appareil gouvernemental, l'**État de droit** implique une dimension substantielle intangible. Il exige la garantie effective des libertés publiques, la reconnaissance de droits fondamentaux inaliénables pour les citoyens, et l'existence de mécanismes juridictionnels indépendants capables de sanctionner tout manquement, qu'il émane d'un individu ou de la puissance publique elle-même.

Origine historique du concept

La genèse intellectuelle de l'**État de droit** plonge ses racines dans les efforts philosophiques et juridiques successifs visant à endiguer l'arbitraire du pouvoir souverain. Si l'antiquité grecque et romaine a ébauché l'idée d'un gouvernement des lois plutôt que des hommes, c'est véritablement à partir des XVII^e et XVIII^e siècles, sous l'impulsion des théories européennes du **contrat social** et du droit naturel, que le concept moderne se structure.

Le concept trouve ses premières traductions institutionnelles dans la tradition britannique de la *Rule of Law*, forgée par des siècles de sédimentation jurisprudentielle et textuelle, puis dans la conceptualisation continentale allemande du *Rechtsstaat* au XIX^e siècle. Cette dernière a formalisé l'autolimitation de l'État par le droit, jetant les bases doctrinales de la soumission de l'administration au principe de légalité.

Évolution du concept dans le temps

L'évolution conceptuelle de l'**État de droit** est passée d'une conception purement formelle à une acception matérielle et internationalisée. Au cours du XIX^e siècle, la doctrine positiviste a initialement réduit le concept à une exigence de régularité procédurale : l'État devait agir par le moyen de lois, peu importait le contenu de ces lois.

La tragédie des régimes totalitaires du XX^e siècle a mis en lumière les dérives d'un légalisme aveugle, conduisant à une refondation majeure du concept après la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, l'**État de droit** s'est enrichi d'un contenu axiologique substantiel : le droit auquel l'État se soumet doit impérativement respecter les droits de l'homme, la dignité humaine et le pluralisme démocratique. En outre, la fin du XX^e siècle a marqué l'internationalisation de cette exigence, devenue un standard de gouvernance universel opposable aux États par les juridictions supranationales.

Importance contemporaine

Dans le paysage géopolitique contemporain, l'**État de droit** s'impose comme le critère cardinal de la légitimité d'un régime politique et d'un espace économique attractif. À l'ère de la mondialisation et de la complexité des relations internationales, il subit des tensions paradoxales. D'une part, il est érigé en conditionnalité essentielle par les institutions financières internationales et les partenaires au développement pour garantir la sécurité des investissements et l'efficacité de l'aide publique. D'autre part, il fait face à des remises en cause profondes matérialisées par la montée des populismes, le développement de législations d'exception sécuritaires face au terrorisme, et la récurrence des crises constitutionnelles en Afrique de l'Ouest, où la méconnaissance des règles du jeu juridique fragilise durablement la paix sociale.

Intérêt pour les concours administratifs

Pour un candidat aux concours administratifs de catégorie A au Sénégal, la maîtrise de l'**État de droit** constitue le socle indispensable de la culture juridique et administrative. En tant que futur haut fonctionnaire de l'État, magistrat, commissaire de police ou inspecteur du Trésor et des Impôts, la compréhension de ce concept détermine l'exercice quotidien de l'autorité publique. Les épreuves de culture générale, de droit public et de droit administratif évaluent prioritairement la capacité des candidats à analyser comment l'administration sénégalaise concilie l'efficacité de l'action publique avec le respect scrupuleux du principe de légalité et le contrôle juridictionnel des actes administratifs.

Problématique générale

Dans quelle mesure l'**État de droit**, conçu comme un idéal de soumission du pouvoir souverain à la rationalité juridique et de protection des libertés individuelles, parvient-il à maintenir son effectivité matérielle et sa légitimité face aux impératifs d'ordre public, aux mutations politiques contemporaines et aux défis spécifiques de la construction institutionnelle en Afrique subsaharienne ?

Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique, ce cours universitaire examinera dans une première partie les fondements théoriques et conceptuels de l'**État de droit**, à travers ses définitions doctrinales et ses sources philosophiques. La deuxième partie sera consacrée à une analyse approfondie des mécanismes de fonctionnement et des dimensions multidimensionnelles de ce modèle. La troisième partie mettra en lumière les enjeux contemporains de l'**État de droit** aux niveaux national, africain et international. Enfin, la quatrième partie proposera une analyse critique des forces, des limites et des perspectives d'avenir de ce modèle de gouvernance par le droit.

Première partie : Fondements théoriques et conceptuels

Définitions fondamentales

Définitions doctrinales

Dans la sphère de la théorie générale de l'État et de la science juridique, l'**État de droit** est défini par la doctrine, notamment par le juriste français Raymond Carré de Malberg, comme une forme d'organisation étatique où toutes les décisions de l'autorité publique doivent être prises en conformité avec des règles juridiques abstraites, générales et préétablies.

La doctrine moderne insiste sur la distinction fondamentale entre la conception formelle et la conception matérielle. La dimension formelle s'attache exclusivement à la structure pyramidale du droit, formalisée par Hans Kelsen, où chaque norme tire sa validité de sa conformité à la norme supérieure. La dimension matérielle, quant à elle, exige que le contenu des normes protège efficacement les libertés fondamentales, assurant ainsi une justice substantielle au sein de la société.

Définitions juridiques

Sur le plan strictement juridique, l'**État de droit** se matérialise par l'inscription positive du principe de légalité au sommet de la hiérarchie des normes. Il implique que l'administration publique ne possède aucune compétence propre qui ne soit habilitée par une règle de droit préexistante.

Juridiquement, il se caractérise par la mise en œuvre du **recours pour excès de pouvoir**, permettant aux administrés de faire annuler par un juge indépendant tout acte administratif non conforme à la loi. L'**État de droit** se définit donc juridiquement comme l'assujettissement de l'ordonnement juridique interne au respect des principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité des lois, et d'égal accès à la justice pour tous les sujets de droit.

Définitions institutionnelles

D'un point de vue institutionnel, l'**État de droit** désigne une architecture de pouvoirs caractérisée par l'équilibre, la spécialisation et l'indépendance des organes de l'État. Il se traduit par la présence d'institutions constitutionnelles de régulation, telles que les cours suprêmes ou les conseils constitutionnels, investies du pouvoir d'invalidier les actes du législateur ou de l'exécutif.

Les organisations internationales, à l'instar de l'ONU ou du Conseil de l'Europe, complètent cette définition institutionnelle en y associant l'existence d'institutions indépendantes de défense des droits humains, un système judiciaire doté de l'autonomie budgétaire et fonctionnelle, et des mécanismes transparents de reddition des comptes de la part des agents publics.

Origines historiques

Antiquité

Bien que le concept formel d'**État de droit** soit moderne, ses prémices philosophiques émergent durant l'Antiquité. Dans la pensée grecque classique, Platon, dans son ouvrage tardif *Les Lois*, abandonne l'idéal du philosophe-roi au profit d'un gouvernement régi par des normes stables, affirmant que la ruine de l'État est inévitable là où la loi est soumise aux gouvernants. Aristote formalise cette intuition dans *La Politique* en soutenant que le gouvernement des lois est préférable à celui de n'importe quel citoyen, car la loi est la raison dépourvue de passion. Dans l'Antiquité romaine, les jurisconsultes développent le concept de *Jurisdictio* et posent les bases du droit public et privé, affirmant à travers la formule de Cicéron que nous sommes tous esclaves des lois pour pouvoir être libres.

Époque moderne

L'Époque moderne marque le tournant décisif vers la conceptualisation de l'**État de droit** à travers la théorisation de la souveraineté et la limitation du pouvoir absolu. En Angleterre, l'adoption de la **Magna Carta** en 1215 avait posé les jalons de la limitation de l'arbitraire royal, mais c'est au XVII^e siècle, avec l'**Habeas Corpus** (1679) et le **Bill of Rights** (1689), que la *Rule of Law* s'institutionnalise.

Parallèlement, sur le continent européen, les théoriciens du droit naturel postulent que l'État, issu d'un pacte social, a pour unique vocation de garantir les droits inhérents à la nature humaine. Le

siècle des Lumières consacre cette trajectoire en articulant rationnellement la séparation des pouvoirs et la suprématie de la loi, conçue comme l'expression de la volonté générale.

Époque contemporaine

Le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle formalisent scientifiquement le concept. L'école juridique allemande théorise le *Rechtsstaat* sous l'influence de Robert von Mohl, qui utilise le terme pour la première fois dans une acception moderne. Les juristes allemands conçoivent l'État comme une personne juridique qui choisit de limiter sa propre puissance en créant un cadre légal contraignant pour sa propre administration.

En France, le positivisme juridique mené par des auteurs comme Léon Duguit et Raymond Carré de Malberg adapte cette idée à la tradition républicaine, en insistant sur la soumission de l'administration au bloc de légalité sous la surveillance du Conseil d'État, érigeant ainsi le modèle français du droit administratif.

Évolutions récentes

Les évolutions récentes de l'**État de droit** se caractérisent par son **constitutionnalisme** accru et son internationalisation. Après 1945, la prise de conscience des atrocités commises par des régimes ayant respecté les formes légales mais bafoué les valeurs humaines conduit à la subordination de la loi elle-même à la Constitution et aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.

L'apparition de cours constitutionnelles puissantes, chargées du contrôle de constitutionnalité des lois, a transformé l'État de légalité en un véritable État de constitutionnalité. De nos jours, l'**État de droit** intègre également des exigences de transparence numérique, de lutte contre la corruption systémique et de protection de l'environnement, devenant un concept multidimensionnel globalisé.

Théories et courants de pensée

Les théoriciens du contrat social : Hobbes, Locke et Rousseau

Les théories contractuelles ont fourni la justification philosophique de la transition de l'arbitraire vers l'ordre juridique régulé. Thomas Hobbes, dans *Le Léviathan* (1651), bien que partisan d'un pouvoir souverain absolu pour éviter le chaos de l'état de nature, introduit l'idée fondamentale que le pouvoir souverain découle d'un contrat de soumission et s'exprime par le biais de lois positives universelles, posant ainsi une condition minimale de prévisibilité juridique.

John Locke, dans son *Traité du gouvernement civil* (1690), s'impose comme le véritable père spirituel de l'**État de droit** libéral. Pour Locke, les hommes entrent en société pour sanctuariser leurs droits naturels préexistants : la liberté, la vie et la propriété. Le pouvoir politique n'est qu'un dépôt de confiance (*trust*) ; s'il viole ces droits par des édits arbitraires non conformes à des lois établies et promulguées, il perd sa légitimité, justifiant le droit de résistance à l'oppression des citoyens.

Jean-Jacques Rousseau, dans *Du contrat social* (1762), déplace la source de la souveraineté vers le peuple entier. La liberté consiste pour Rousseau à obéir à la loi que l'on s'est prescrite, car la loi est l'expression de la **volonté générale**. Pour éviter la tyrannie, la loi doit être impersonnelle, générale et s'appliquer de la même manière à tous les citoyens, jetant les fondements de l'égalité devant le droit, composante indispensable de l'**État de droit**.

La structuration de l'équilibre des pouvoirs : Montesquieu

Montesquieu, dans *De l'esprit des lois* (1748), apporte la contribution architecturale majeure à la théorie de l'**État de droit** à travers sa doctrine de la **séparation des pouvoirs**. Partant de l'observation

sociologique et politique que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il affirme la nécessité d'agencer les institutions de telle sorte que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.

Montesquieu ne prône pas une séparation étanche et paralysante, mais une distribution des puissances législative, exécutive et judiciaire, combinée à un système de freins et de contrepoids (*checks and balances*). Dans cette optique, l'existence d'une puissance de juger indépendante des forces politiques constitue la garantie ultime de la liberté des citoyens contre les empiétements de l'exécutif ou du législateur.

Le normativisme et la pyramide des normes : Kelsen

Au XXe siècle, le juriste autrichien Hans Kelsen révolutionne la science juridique avec sa *Théorie pure du droit*. Kelsen conçoit l'État non pas comme une entité philosophique ou sociologique, mais comme la personnification d'un ordre juridique hiérarchisé. Il théorise la **pyramide des normes**, un système dynamique où chaque règle de droit tire sa validité juridique de sa conformité à une norme supérieure, l'ensemble de l'édifice reposant au sommet sur une norme fondamentale hypothétique, la *Grundnorm*.

Dans cette perspective positiviste, l'**État de droit** se réalise pleinement lorsque l'activité de l'État est entièrement résorbée dans le droit, chaque acte de puissance publique (décret, arrêté, décision individuelle) étant rigoureusement conditionné par une norme supérieure (loi, Constitution), rendant l'arbitraire techniquement impossible au sein du système.

Sociologie du droit et rationalité : Max Weber

Max Weber enrichit la réflexion sur l'**État de droit** en l'analysant sous l'angle de la sociologie du pouvoir et de la modernisation des sociétés. Dans *Économie et société*, Weber identifie trois types de légitimité du pouvoir : la légitimité traditionnelle, la légitimité charismatique, et la légitimité **rationnelle-légale**.

Il démontre que l'État moderne se caractérise par le triomphe de la légitimité rationnelle-légale, dans laquelle l'obéissance n'est pas due à la personne du dirigeant, mais à un ordre impersonnel et abstrait de règles juridiques. L'**État de droit** correspond à ce stade de rationalisation de l'action publique, porté par une bureaucratie professionnelle qui agit selon des procédures formalisées, prévisibles et détachées des passions individuelles.

Deuxième partie : Analyse approfondie du thème

Les mécanismes de fonctionnement et principes fondamentaux

La hiérarchie des normes et le principe de légalité

Le premier mécanisme opérationnel de l'**État de droit** réside dans l'observance de la **hiérarchie des normes**. Ce principe exige que la Constitution constitue le sommet incontesté de l'ordonnement juridique interne. Les traités internationaux ratifiés, les lois organiques, les lois ordinaires, les décrets présidentiels, les arrêtés ministériels et préfectoraux doivent s'emboîter de manière cohérente, sans contradiction matérielle avec les normes qui leur sont supérieures.

Ce mécanisme engendre le **principe de légalité**, qui s'impose à l'administration publique. Toute action de l'appareil administratif, qu'il s'agisse de mesures de police pour maintenir l'ordre public ou

d'actes de gestion des services publics, doit obligatoirement trouver un fondement juridique dans une norme supérieure préexistante, sous peine d'illégalité.

Le contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité

Pour garantir que la hiérarchie des normes ne reste pas une pétition de principe, l'**État de droit** déploie des mécanismes juridictionnels de contrôle au sommet. Le **contrôle de constitutionnalité** permet de s'assurer que le législateur, en votant la loi, n'a pas violé les dispositions fondamentales ni les droits garantis par la Constitution. Ce contrôle peut s'exercer de manière *a priori*, avant la promulgation de la loi, ou de manière *a posteriori*, à l'occasion d'un litige devant les tribunaux ordinaires par le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité.

Parallèlement, le **contrôle de conventionnalité**, exercé par les juges ordinaires et administratifs, veille à la conformité des lois nationales avec les engagements internationaux et communautaires régulièrement ratifiés par l'État, assurant l'articulation harmonieuse entre le droit interne et le droit international.

L'indépendance de la justice et les voies de recours

L'efficacité de l'**État de droit** repose entièrement sur le postulat d'une magistrature indépendante et impartiale. Le pouvoir judiciaire doit être soustrait aux pressions directes ou indirectes du pouvoir exécutif et des forces politiques ou économiques. Cette indépendance est garantie par des statuts protecteurs pour les magistrats, notamment l'inamovibilité des juges du siège.

Sur le plan procédural, l'**État de droit** organise un système de **voies de recours** accessible à tous les citoyens. Le recours pour excès de pouvoir constitue l'arme juridique majeure des administrés, leur permettant de déférer devant le juge administratif toute décision arbitraire de l'autorité publique afin d'en obtenir l'annulation. L'existence d'un double degré de juridiction et le respect des droits de la défense garantissent l'équité du procès.

Les dimensions multidimensionnelles

Dimension politique

Sur le plan politique, l'**État de droit** est le corrélat indispensable de la démocratie pluraliste. Il transforme le conflit politique pour le pouvoir en une compétition pacifiée, encadrée par des règles constitutionnelles et électorales indiscutables. Il protège l'opposition démocratique contre les velléités de répression du pouvoir en place en sanctuarisant la liberté d'expression, de réunion et d'association.

Toutefois, une dérive possible réside dans la judiciarisation excessive de la vie politique, où le juge tend à se substituer au souverain populaire ou à paralyser l'action des élus, ouvrant le débat critique sur le risque d'un gouvernement des juges non doté de la légitimité du suffrage direct.

Dimension juridique

La dimension juridique de l'**État de droit** se concentre sur la réalisation des principes de **sécurité juridique** et de clarté du droit. Le droit ne doit pas seulement être souverain ; il doit être accessible, intelligible et prévisible pour les sujets de droit. Cela implique la prohibition absolue de la rétroactivité des lois défavorables, la stabilité relative des textes législatifs et réglementaires, et la rigueur dans la rédaction législative.

L'analyse doctrinale critique souligne que l'inflation législative contemporaine, caractérisée par la prolifération de lois de circonstance et de règlements complexes, fragilise cette dimension en

rendant le droit opaque, ce qui nuit à l'égalité des citoyens devant la connaissance de la règle juridique.

Dimension économique

Économiquement, l'**État de droit** constitue l'infrastructure immatérielle nécessaire au développement des marchés, à l'investissement productif et à la croissance. Il garantit de manière absolue le **droit de propriété** et le principe de la liberté contractuelle, protégeant les agents économiques contre les risques d'expropriation arbitraire, de nationalisation sauvage ou de spoliation étatique. La prévisibilité des décisions de justice et l'efficacité des tribunaux de commerce rassurent les investisseurs directs étrangers.

Néanmoins, une critique d'inspiration néo-marxiste met en exergue que cette dimension libérale de l'**État de droit** peut parfois sanctuariser les inégalités économiques structurelles, en privilégiant la protection des droits de propriété au détriment des droits sociaux fondamentaux des classes défavorisées.

Dimension sociale

La dimension sociale appréhende l'**État de droit** comme le protecteur de la dignité humaine et le garant de l'équité sociale. Il ne se limite pas à octroyer des libertés formelles (liberté d'aller et venir, liberté de culte), mais s'étend à la garantie de droits créances (droit à la santé, à l'éducation, à un environnement sain, au travail).

L'analyse de cet aspect démontre que l'effectivité des droits sociaux conditionne le respect des droits politiques : un citoyen précarisé, privé d'accès aux services sociaux de base, ne peut exercer sereinement ses prérogatives démocratiques. La critique réside dans l'écart persistant entre la proclamation constitutionnelle de ces droits sociaux et l'incapacité budgétaire chronique des États en développement à les matérialiser concrètement pour l'ensemble de la population.

Dimension administrative

Au niveau de l'appareil d'État, l'**État de droit** rationalise l'action de l'administration publique à travers les principes d'impartialité, de transparence et de responsabilité. Les agents publics sont soumis au principe de légalité et au contrôle de la responsabilité administrative, qui oblige l'État à réparer les préjudices causés aux administrés par les fautes de service ou en raison du risque créé par son activité.

Cependant, la dimension administrative fait face aux pesanteurs de la bureaucratie, aux abus de pouvoir liés aux prérogatives de puissance publique, et au défi de l'effectivité de l'exécution des décisions de justice par l'administration elle-même, cette dernière manifestant parfois une résistance passive à se conformer aux injonctions du juge.

Troisième partie : Enjeux contemporains

Enjeux nationaux : le cas du Sénégal

Contexte institutionnel et trajectoire historique

Le Sénégal bénéficie d'une trajectoire historique singulière en Afrique subsaharienne, caractérisée par une acclimatation précoce aux rituels du droit positif et de l'organisation administrative

républicaine. Dès l'indépendance, sous la direction de Léopold Sédar Senghor, le pays a opté pour le modèle constitutionnel et de droit administratif de la Ve République française.

La crise politique de décembre 1962 entre le Président Senghor et le Président du Conseil Mamadou Dia a toutefois infléchi cette trajectoire en installant un régime présidentiel fort. Malgré les alternances démocratiques de 2000 et de 2012, les institutions sénégalaises sont restées marquées par une forte centralisation exécutive, interrogeant régulièrement la réalité de l'équilibre des pouvoirs constitutif de l'**État de droit**.

Politiques publiques de consolidation de la légalité

Pour renforcer l'**État de droit**, l'État du Sénégal a mis en œuvre plusieurs politiques publiques de modernisation de la justice et de l'administration. Le Programme Sectoriel Justice (PSJ) puis les différentes vagues de modernisation sectorielle ont visé à rapprocher la justice des justiciables par la construction de tribunaux de grande instance et de tribunaux d'instance dans les départements.

Sur le plan de la transparence administrative, la création du site du Journal Officiel accessible en ligne et la dématérialisation des procédures administratives visent à garantir la sécurité juridique en facilitant l'accès au droit pour les citoyens et les opérateurs économiques.

Architecture institutionnelle de régulation et de contrôle

Le dispositif juridictionnel sénégalais de garantie de l'**État de droit** s'articule autour de hautes juridictions spécialisées :

- Le **Conseil constitutionnel**, composé de sept membres, juge de la constitutionnalité des lois, des engagements internationaux et de la régularité des scrutins nationaux.
- La **Cour suprême**, issue de la fusion en 2008 de la Cour de cassation et du Conseil d'État, coiffe l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Sa Chambre administrative est la juridiction suprême compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes des autorités administratives centrales.
- La **Cour des comptes** exerce le contrôle juridictionnel des finances publiques, veillant à la régularité de la gestion des deniers publics par les ordonnateurs et les comptables de l'État.

Réformes récentes et mutations contemporaines

Le Sénégal a traversé des réformes institutionnelles majeures sous l'impulsion de la révision constitutionnelle de 2016, adoptée par référendum. Cette réforme a élargi les compétences du Conseil constitutionnel en lui permettant de statuer sur les lois organiques avant leur promulgation et a introduit de nouveaux droits pour les citoyens, tels que le droit à un environnement sain et le droit d'accès aux ressources naturelles.

De plus, à la suite de la présidentielle de mars 2024, le débat national s'est intensifié autour des réformes issues des Assises de la Justice. Ces réflexions portent en priorité sur la réforme du **Conseil Supérieur de la Magistrature**, visant à acter le retrait du Président de la République et du ministre de la Justice de cet organe de gestion de la carrière des magistrats, afin de couper tout cordon ombilical suspecté entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire.

Résultats et défis persistants

Si le Sénégal affiche des résultats probants, illustrés par la capacité de son Conseil constitutionnel à arbitrer les crises électorales aiguës (notamment en rétablissant le calendrier électoral en février

2024), des défis structurels de taille subsistent. Le premier défi est l'accessibilité matérielle et financière à la justice pour le citoyen moyen, souvent confronté à la lenteur des procédures juridiques et à la concentration des tribunaux dans la région de Dakar.

Le second défi réside dans l'exécution effective des décisions de justice par les autorités administratives, l'administration sénégalaise usant parfois de prérogatives exorbitantes pour contourner les condamnations juridictionnelles, ce qui altère le sentiment de confiance des citoyens envers l'institution judiciaire.

Enjeux africains

L'Union Africaine et l'architecture de gouvernance

À l'échelle continentale, l'Union Africaine (UA) a opéré un glissement doctrinal majeur en passant du principe de non-ingérence hérité de l'OUA au principe de « non-indifférence ». L'UA s'est dotée d'une Architecture Africaine de Gouvernance (AGA) dont le pilier juridique essentiel est la **Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance** (CADEG), entrée en vigueur en 2012. Ce texte contraignant interdit et sanctionne les changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Par ailleurs, la **Cour africaine des droits de l'homme et des peuples**, siégeant à Arusha, représente une avancée juridictionnelle majeure, bien que son efficacité soit bridée par le fait que plusieurs États, redoutant des condamnations, ont retiré leur déclaration permettant aux citoyens et aux ONG de la saisir directement.

La CEDEAO face aux crises constitutionnelles ouest-africaines

La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'est imposée comme l'organisation régionale la plus intégrée, notamment grâce à son **Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance** (2001). Ce protocole consacre le principe de « tolérance zéro » pour l'accession ou le maintien au pouvoir par des voies anticonstitutionnelles.

Cependant, la CEDEAO traverse une crise de légitimité sans précédent. Confrontée à une succession de coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée, l'organisation a déployé des sanctions économiques sévères qui ont heurté les populations sans faire fléchir les junte, ces dernières ayant réagi en créant l'Alliance des États du Sahel (AES) et en annonçant leur retrait de la Communauté. La CEDEAO fait face au défi de redéfinir son action pour être perçue non comme un syndicat de chefs d'État protégeant mutuellement leurs mandats, mais comme une institution de défense rigoureuse de l'**État de droit** au bénéfice des peuples.

L'UEMOA et l'harmonisation du droit des affaires

L'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) concourt à la consolidation de l'**État de droit** par le levier de l'intégration économique et de l'harmonisation juridique. À travers ses directives et règlements directement applicables dans les États membres, l'UEMOA a uniformisé le droit des finances publiques, institué un Code des marchés publics rigoureux et harmonisé les règles de la concurrence.

Cette intégration est soutenue par la Cour de justice de l'UEMOA, qui veille à l'application uniforme du droit communautaire. Ce processus est renforcé au niveau panafricain par l'**OHADA** (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), dont les actes uniformes sécurisent l'environnement juridique des entreprises, démontrant que l'**État de droit** est un prérequis indispensable à l'intégration économique régionale.

Enjeux internationaux

L'ONU et la promotion universelle de la Rule of Law

Au niveau mondial, l'Organisation des Nations Unies place la *Rule of Law* au cœur de son action pour la paix, la sécurité internationale et le développement. Le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et le Conseil des droits de l'homme appréhendent l'**État de droit** comme un cadre transversal. Les opérations de maintien de la paix de l'ONU intègrent systématiquement des composantes d'assistance technique pour la reconstruction des systèmes judiciaires post-conflit, la formation des forces de police au respect des droits humains et la réforme de l'administration pénitentiaire.

L'ONU promeut l'idée que les violations massives de l'**État de droit** au niveau interne constituent des menaces directes pour la stabilité régionale et internationale, justifiant l'action de juridictions pénales internationales pour lutter contre l'impunité des dirigeants.

La Banque mondiale et le FMI : l'État de droit comme indicateur d'aide

Pour les institutions financières de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI), l'**État de droit** a été dépouillé de sa charge politique idéologique pour être traduit en indicateurs d'efficacité économique sous le concept de **bonne gouvernance**. À travers des outils d'évaluation tels que les *Worldwide Governance Indicators* (WGI), la Banque mondiale mesure précisément la qualité de la réglementation, l'efficacité de la justice, le respect des contrats et le contrôle de la corruption.

Ces évaluations conditionnent l'attribution des prêts, des crédits concessionnels et les allègements de dette. Le FMI, dans ses programmes d'ajustement structurel ou de facilité élargie de crédit, exige la mise en place de réformes législatives d'assainissement fiscal et de transparence budgétaire, érigeant l'**État de droit** en paramètre macroéconomique mesurable.

La justice pénale internationale et l'érosion de l'immunité souveraine

L'essor de la justice pénale internationale, matérialisé par la création de la **Cour Pénale Internationale** (CPI) par le Statut de Rome en 1998, marque une étape décisive dans l'universalisation de l'**État de droit**. La CPI consacre le principe de la responsabilité pénale individuelle des dirigeants politiques et militaires pour les crimes les plus graves (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre), indépendamment de leur qualité officielle ou des immunités constitutionnelles internes.

Ce mécanisme international vise à combler les défaillances des systèmes judiciaires nationaux lorsqu'ils sont incapables ou refusent de juger les gouvernants en fonction. Malgré les critiques relatives à un ciblage disproportionné des dirigeants africains ou à l'absence de ratification par des superpuissances comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, la CPI incarne l'extension globale du principe selon lequel nul n'est au-dessus de la loi.

Quatrième partie : Analyse critique

Forces et avantages

La force primordiale de l'**État de droit** réside dans sa capacité à substituer la force du droit au droit de la force. En encadrant l'exercice de la puissance publique par des normes rationnelles, impersonnelles et prévisibles, il protège le citoyen contre l'arbitraire, la violence d'État et la tyrannie

de la majorité. Il offre un cadre institutionnel stable qui garantit l'exercice pacifique des libertés individuelles et collectives.

Sur le plan économique, sa force est de créer un environnement de confiance réciproque entre l'État et les agents économiques privés, favorisant l'innovation, la sécurité des transactions et la prospérité à long terme. C'est l'outil le plus performant inventé par la science juridique pour civiliser le pouvoir politique.

Faiblesses et limites

L'une des limites majeures de l'**État de droit** réside dans le risque de sa réduction à un formalisme procédural vide de sens, où l'obsession de la régularité des formes l'emporte sur l'exigence de justice substantielle. Un État peut être formellement respectueux de la hiérarchie des normes tout en édictant des lois fondamentalement injustes ou liberticides, comme ce fut le cas sous le régime de l'Apartheid en Afrique du Sud où la ségrégation était minutieusement codifiée par le droit positif.

De plus, l'**État de droit** souffre d'une lenteur structurelle inhérente au respect des procédures contradictoires, ce qui peut le rendre inefficace ou inadapté en période de crise majeure (guerre, pandémie, terrorisme), poussant les États à recourir à des régimes d'exception (état d'urgence, état de siège) qui suspendent temporairement les garanties ordinaires de la légalité.

Débats contemporains

Le débat contemporain central autour de l'**État de droit** s'articule autour de l'émergence des **démocraties illibérales** et du populisme juridique. Certains dirigeants théorisent la suprématie de la légitimité populaire directe issue des urnes sur la légalité constitutionnelle défendue par des juges non élus. Ce conflit oppose la souveraineté populaire immédiate au constitutionnalisme protecteur des minorités.